

MADDE 17 Kiracının iflası ve ölümü : Kiracı, kiralananın tesliminden sonra iflas eder veya ölürse, ölen kiracının mirasçıları ve ortakları veya bu ortakların aynı meslek ve sanatı yürüten mirasçıları kiranın devam etmesine yönelik istekleri, bu sözleşmeye bağlı olarak geçersizdir. Kiracının ölümü ile bu sözleşmedeki "Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi" maddesinde belirtilen şartlar uygulanır. Kiraya veren, mirasçılarla yeni bir anlaşma ve yeni bir sözleşme yapma hakkını tek taraflı olarak kullanabilir. Mirasçılar ile yeni bir anlaşma yapılamaması durumunda, mirasçılar, kiralananı, bedeli ödenmişse kira bitim tarihine kadar, aksi takdirde derhal boşaltmakla yükümlüdür. Mirasçılar kiralananı, kira bitim tarihinden sonraki bir tarihte gecikmeli olarak boşaltırlarsa, boşalttığı süreye kadar olan dönemin kirasını, sözleşmede belirtilen artışlar ve cezalar ile birlikte ödemekle yükümlüdür. Mirasçıların kiralananı boşaltmakla ilgili herhangi bir girişimde bulunmaması durumunda kiracının, kiralanan üzerindeki malları bir yedimeine teslim edilir. Kira sözleşmesi tek taraflı olarak fesh edilir.

MADDE 18 Kiralananın geri verilmesi : "Kiralanda yenilik ve değişiklik yapılması" maddesinde belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla, kiracı kiralananı ne durumda teslim almışsa, kira sözleşmesinin bitiminde o durumda geri vermekle yükümlüdür. Kiralanan, kiracının isteği ile boşaltılması durumunda, mecur, taraflar arasında yapılan bir teslim tutanağı ile geri verilecektir. Teslim tutanağının düzenlenmemesi, kiranın devam ettiğini gösterir. Kiracı, sözleşmenin sona ermesi hâlinde de, sözleşmeye aykırı kullanmadan doğacak zararları gidermekle yükümlüdür.

MADDE 19 Kiralananın gözden geçirilmesi ve kiracıya bildirme : Kiraya veren, geri verme sırasında kiralananın durumunu gözden geçirmek ve kiracının sorumlu olduğu eksiklikleri ve ayıpları ona hemen bildirmek zorundadır. Ancak, teslim alma sırasında olağan incelemeyle belirlenemeyecek olan eksikliklerin ve ayıpların varlığı hâlinde, kiracının sorumluluğu devam eder. Kiraya veren, bu tür eksiklikleri ve ayıpları belirlediğinde, kiracıya hemen yazılı olarak bildirmek zorundadır. Kiracı **paletli iş makinesi ile çalışma yaptığı için**, kira bitiminde iş makinesinin yanındaki binaların çatı, yan duvarlarına ve mecurun taban betonuna verdiği **hasarı ödemeyi** peşinen kabul ve taahhüt etmiştir. İş makinesine bu şartlar dahilinde, kiraya veren tarafından izin verilmiştir.

MADDE 20 Kullanma giderleri : Kiracı, ısıtma, aydınlatma ve su gibi kullanma giderlerine katlanır ve bu giderleri ispat edici belgelerin birer örneğini diğer tarafa vermek zorundadır.

MADDE 21 Kiracının güvence vermesi : Kiracı belirlenen güvence bedelini öder ve tahliyede kiracının herhangi bir borcu olmadığı durumda bu bedel aynı miktarda iade edilir. Güvence bedeline hiçbir koşulda faiz işletilemez.

MADDE 22 Tahliye : Önceki yıl yapılan sözleşmenin devamı niteliğinde olan işbu 3. sözleşme ile kiracı halen tahtı icarında bulunan taşınmazı; sözleşme bitim tarihinde, işbu sözleşmenin şartlarına bağlı kalarak, hiçbir kanuni merasime, ihtar ve protesto keşidesine, cevap itasına, tebliğ ve tebellüğe, herhangi bir ihtar ve hiçbir hüküm istihsaline ve mahkemeden ilam almaya hacet kalmaksızın kayıtsız ve şartsız olarak boşaltmayı kesin olarak, hür iradesiyle beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. Gününde tahliye edemediği veya etmediği takdirde, geçen her gün için, yıllık kira bedelinin yüzde biri (%1) oranında, günlük ceza bedeli ödemeyi, kiraya veren veya yetkili kanuni vekili tarafından aleyhine yapılacak, her türlü icra takibatı, mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri ve benzeri tüm ücretlerinde tamamen kiracı tarafından; kiracı tüzel kişilik ise, firma imza yetkilisi şahıs şahsen kendisi tarafından karşılanacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

MADDE 23 Sözleşmenin feshi : İşbu sözleşmenin herhangi bir maddesinin ihlali ile veya süre bitiminde, sözleşme hakları saklı kalmak şartıyla sözleşme fesh edilir ve kiracı mecuru hiçbir ihtara gerek kalmadan boşaltmayı kabul ve taahhüt etmiştir.

MADDE 24 Yetkili mercii ve tebligat : İşbu sözleşmede belirtilen adresler tarafların tebligat adresleri olarak da belirlenmiş olup her türlü tebligatın bu adreslere yapılabileceği taraflarca kabul edilmiştir. Taraflar, anlaşmazlık vukuunda, T.C. Tokat Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu şimdiden kabul ve beyan etmiştir.

İşbu akit, 3 sayfa, 24 maddeden oluşur ve 1 nüsha halinde tanzim edilmiş olup, taraflarca okunarak, hür iradeleriyle kabul edilmiş ve imzalanmış, kiracıya bir nüsha fotokopi verilmiştir.

İşbu akitteki bilgilerin doğruluğunu ve sözleşmenin tüm şartlarına uyacağını peşinen kabul ettiğimi, akiti okuduktan sonra hür irademle imzaladığımı, beyan, kabul ve taahhüt ederim.

KIRAYA VEREN
Ali Umut BALCI
363 1660 3463

KIRACI
Ali Demirel
295 6582 6206

ŞAHİT